

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2105/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย โป๊ะแก้ว โพน่ง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา
ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ พ.ศ.2522 มาตรา 69

ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
กับฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย กฎหมายมีเจตนารมณ์ในการวางโทษหนักเบา
ต่างกัน โดยแยกบัญญัติไว้ในมาตรา 69 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนั้นมาตรา 69 วรรค 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยา
เสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 จึงมีวัตถุประสงค์ให้ขยายความเฉพาะ ความ
ผิดฐานจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งมอร์ฟีน คาเฟอีน รวมทั้งฝิ่นที่มีปริมาณ
คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัม ตามมาตรา69 วรรคสองเท่านั้น การที่
จำเลยมีฝิ่นดิบและมูลฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต จึงต้องวางอัตราโทษตาม
มาตรา 69 วรรคหนึ่ง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีฝิ่นดิบหนัก 0.2 กรัม และมูลฝิ่นหนัก 0.94กรัมอันเป็นยา
เสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและมีสายชนวนฝักแค

ยาว 5.38 เมตร จำนวน 1 เส้น อันเป็นวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีฝิ่นดิบและมีมูลฝิ่นไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือน ฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองจำคุก 1 ปี รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุก 9 เดือน ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายเฉพาะข้อหาที่มีฝิ่นดิบและมูลฝิ่นตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษว่า ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายบัญญัติไว้

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า วัตถุของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นฝิ่น จึงต้องวางโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 มาตรา 6 ที่ศาลชั้นต้นวางโทษจำเลยตามมาตรา 69 วรรคหนึ่งเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 ได้บัญญัติหลักการของการกระทำความผิดไว้ 2 ประการ คือ ประการแรก วางโทษผู้มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปีแลปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทประการที่สอง วางโทษผู้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โดย

บัญญัติไว้ในวรรคสอง มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท จึงเห็นได้ชัดว่าอัตราโทษ การมีไว้ในครอบครองกับอัตราโทษ การจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายแตกต่างกันโดยอัตราโทษการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายจะสูงกว่าอัตราโทษการมีไว้ในครอบครอง ทั้งนี้เพราะการมีไว้ในครอบครอง เป็นภัยเฉพาะตัวของผู้มีไว้ในครอบครองเท่านั้น แต่การจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงกฎหมายจึงมี เจตนารมณ์ที่จะวางโทษผู้ที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายให้หนักกว่าผู้ที่มีไว้ในครอบครอง ฉะนั้นถ้าจะแปลความว่ามาตรา 69วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มีความหมายคลุมไปถึงวรรคหนึ่ง ด้วยแล้วจะเห็นชัดว่าการมียาเสพติดให้โทษที่เป็นมอร์ฟินหรือโคคาอินหรือฝิ่นซึ่งเป็น วัตถุแห่งการกระทำความผิดไว้ในครอบครองกับการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยา เสพติดให้โทษดังกล่าวจะมีอัตราโทษเท่ากันคือจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปีและปรับ ตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสองแสนบาทในจำนวนยาเสพติดให้โทษไม่เกินหนึ่งร้อยกรัม ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะเป็นการผิดหลักการดังกล่าวข้างต้น อีกประการหนึ่ง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอัตราโทษของผู้ที่มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 คือ เฮโรอีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงตามมาตรา 67 กำหนด อัตราโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท จะเห็นได้ ชัดว่า อัตราโทษของผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต่ำกว่าอัตรา โทษของผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 จำพวกมอร์ฟินโคคาอิน และฝิ่น น่าจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะหลักเกณฑ์ในการกำหนด อัตราโทษน่าจะได้กำหนดอัตราโทษลดหลั่นกันลงมาตามความร้ายแรงของชนิดและ ประเภทของยาเสพติดให้โทษกล่าวคือ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ชนิดเฮโรอีนน่า จะสูงกว่ายาเสพติดประเภทอื่น ๆ ในการกระทำความผิดอย่างเดียวกันด้วยเหตุผลดัง กล่าว เห็นว่า ข้อความในมาตรา 69 วรรคสาม ของพระราชบัญญัตินี้ขยายความใน

วรรคสอง คือบทบัญญัติมาตรา 69 วรรคสามหมายความว่าเฉพาะความผิดฐานจำหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งมอร์ฟิน โคคาอิน รวมทั้งฝิ่นที่มีปริมาณคำนวณ
เป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัมเท่านั้น คดีนี้จำเลยมีฝิ่นดิบไว้ในครอบครองหนัก
0.2 กรัม กับมูลฝิ่นหนัก 0.94 กรัม จึงต้องวางอัตราโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 วรรคหนึ่งดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาถูกต้องแล้ว
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น ซึ่งให้ปรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2528 มาตรา 6 ซึ่งเป็นบทแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 69 วรรคสามและวรรคสี่นั้นไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้
ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง ไม่ปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์".

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ